



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DECIMOSEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA - Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE ALZAMORA VALDEZ,
Secretario: MONTALVO MEZA
Katherine Mercedes FAU
20546308951 soft
Fecha: 15/05/2023 19:15:20, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: LIMA /
LIMA, FIRMA DIGITAL

pediente
mandante
mandado
.....teria

: 05234-2023
: Ministerio de Defensa
: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
: Nulidad de Resolución o Acto Administrativo

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO

Lima, quince de mayo de dos mil veintitrés. -

AUTOS Y VISTOS; con los documentos que se adjuntan y, estando a lo que se expone: **AL PRINCIPAL; AL SEGUNDO, TERCER OTROSI DIGO y, ATENDIENDO:**

Primero: Toda persona tiene derecho a tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de los derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, sin embargo, para acceder a tal derecho es necesario que se cumplan con las formalidades establecidas en la ley, por ser estas de carácter imperativas de conformidad con el artículo noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Segundo: El escrito de demanda presentado reúne los requisitos exigidos por los Artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, no habiendo incurrido en causales de inadmisibilidad e improcedencia señalados en los Artículos 426 y 427 de la norma citada, aplicable supletoriamente al caso de autos, y cumple además con el requisito de admisibilidad señalado en el inciso 1 del artículo 18 del TUO Decreto Supremo 011-2019-JUS de la Ley N° 27584, estando evidenciada la legitimidad e interés para obrar del demandante, en observancia de lo dispuesto por los artículos 13 y 21 de la Ley acotada, en virtud a la Cuarta Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, concurriendo los presupuestos procesales y las condiciones de la acción exigidos en los preceptos glosados.

Tercero: Que, siendo ello así: Se resuelve: **ADMITIR** la presente demanda **CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA** interpuesta por **Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Johan León Florián, Vanessa Luyo Cruzado, María Rosa Mena Mena - Vocales de la Segunda Sala del TTAIP;** tramitándose en la vía procedimental del **PROCESO ORDINARIO** establecido en el Artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, **corriéndose traslado al procurador de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** por un plazo de **DIEZ (10) DÍAS** a fin de que conteste la demanda; téngase por ofrecidos los medios probatorios que se proponen, reservándose su admisión y actuación en la etapa procesal respectiva; Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23° del TUO de Ley 27584, **SE ORDENA** a la emplazada, cumpla en la brevedad **REMITIR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO** dentro de los Quince (15) días, debidamente foliado en número y letras; Asimismo, debido a la falta de material logístico (papel, tóner, etc.), **Al Otrosí:** se le **REQUIERE** con acompañar cuatro juegos de copias de la demanda y sus respectivos anexos para realizar el debido emplazamiento correspondiente al demandado, bajo apercibimiento de Ley. **Notifíquese. -**